

1502687-69.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2155251/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Franca,

2155251 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 116/20/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Guilherme Andrade

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502687-69.2020.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502687-69.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2155251/2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Franca,

2155251 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 116/20/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jose Guilherme Andrade

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

JOSÉ GUILHERME ANDRADE, vulgo "Boy", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º

11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 26 de junho de 2020, aproximadamente às 06:30h, na rua Fábio Batista Carneiro, 4000, bairro Jardim Luiza II, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava, visando o comércio com terceiros ou outra forma de disseminação, 4,8g da droga "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, e 2,5g da substância "Erythroxylum coca", ou seja, cocaína, na sua forma de "crack", divididos em três porções e fragmentos, substâncias estas capazes de determinar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais civis foram informados que o morador da residência localizada no endereço indicado realizava o tráfico de drogas, de modo que, realizadas campanhas, constaram movimentações características de traficância no local, ao observarem o contato do réu com diversos indivíduos. Assim, deferido mandado de busca e apreensão, os agentes deslocaram-se ao local e, ao baterem à porta, o acusado demorou a atendê-los, sob a alegação de que a chave havia sumido.

Ainda segundo consta, franqueada a entrada dos policiais pelo réu, foram encontradas diversas pedras de crack no tanque de lavar roupas, por onde teria tentado dispensá-las antes de lhes autorizar a entrada, porém sem êxito. Para além, foram localizadas uma pedra maior e uma porção de maconha no quarto do acusado, bem como R\$319,00 e um aparelho celular.

O réu, notificado (págs. 120), apresentou defesa preliminar (págs. 123) e, recebida a denúncia (págs. 125/126), foi citado (págs. 150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e foi interrogado o réu (págs. 153/154 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 178/196).

A defesa, por sua vez, pleiteou a desclassificação do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o do artigo 28 da referida lei. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal; o regime inicial aberto ou, subsidiariamente, o semiaberto; e, por fim, o apelo em liberdade (págs. 200/214).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/02), pelo boletim de ocorrência (pág. 13/15), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 16/17), pelos laudos de constatação (págs. 22/24 e 25/27) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 96/98), que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (Cannabis sativa L" e "Erythroxylum coca"), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A autoria também é certa.

As investigações policiais iniciaram-se a partir de denúncias anônimas diversas - que se estenderam ao longo de vários dias -, dando conta que o morador da residência de nº 4000, na rua Fábio Batista Carneiro, bairro Jardim Luiza II, Franca/SP, conhecido como "Boy", praticava o tráfico de drogas no local. Munidos de tais informações, os policiais civis Cintra e Sousa puderam constatar, a partir das campanhas realizadas, movimentação típica de ponto de venda de drogas na residência

de José Guilherme, e inclusive viram-lhe em contato direto com os diversos indivíduos que compareciam ao local, fatos estes que contrariam o relato do réu, no sentido de que não recebia pessoas em sua casa, mas apenas via seus irmãos esporadicamente. E, acerca disso, ressalto não se poder crer que os experientes agentes da DISE, especializados em diligências deste gênero, não conseguiram um diferenciado encontro entre familiares do típico contato entre traficante e usuários.

Para além, na data dos fatos, o réu tomou grande tempo até que abrisse a porta de sua residência para os policiais, os quais, já munidos de mandado de busca e apreensão, tiveram que dar princípio ao arrombamento da porta para que ingressassem no imóvel, tendo o acusado sustentado em juízo que tardou a atendê-los por ter passado toda a madrugada sob efeito de crack. Dentro da casa, foram encontradas significativas porções de crack e maconha, havendo de se destacar que as pedras daquele estavam em um tanque nos fundos da residência, o que, somado ao grande atraso pelo réu para atender o portão, aponta fortemente para sua tentativa de descartar o entorpecente, a despeito de sua tentativa em figurar somente como usuário, ao ter afirmado que a droga se encontrava nos fundos da casa pois lá ele fumava, em uma lata, naquela manhã.

Não obstante, insta salientar a inveracidade da versão ofertada pelo acusado, uma vez que os agentes asseveraram que José Guilherme não apresentava estar sob efeito de drogas – o que seria extremamente improvável caso efetivamente estivesse consumindo crack noite afora –, mas que ele apenas aparentava ter acordado havia pouco. Para além, os policiais, além de não terem encontrado a referida lata, também não localizaram quaisquer utensílios comumente empregados no consumo de entorpecentes, como cachimbos ou papel seda.

Não bastasse, embora o acusado tenha alegado que o dinheiro com ele encontrado era oriundo do Auxílio Emergencial que havia sacado dias antes, os documentos de fls. 170/172 comprovam que tal benefício, referente a junho de 2020, só lhe foi pago no último dia do mês, de modo que, tendo sido autuado em flagrante no dia 26/06/20, sua versão em nada convence.

Tudo posto, incontestemente a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Importante consignar que, ainda que José seja usuário de drogas, fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do comércio de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado, o que faz ainda mais reprovável a conduta. Em acréscimo, salienta-se que, para a configuração do tráfico, é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas "guardar", praticada pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, prevê como pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias dos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06 e 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Em razão da reincidência (pág. 80), com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, ante o não preenchimento dos requisitos, diante da reincidência, a indicar que o réu se dedica habitualmente ao tráfico. Assim, a pena resultante é de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90, bem como pelo artigo 33, §2º, "b".

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Diante da reincidência do acusado e de seu claro pendor a práticas delitivas, inclusive tendo respondido a este processo preso por outro, e considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, principalmente do "crack", na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, entendo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessa à ordem pública, tendo em vista que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, como vem fazendo. Assim, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar JOSÉ GUILHERME ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Vedado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 319,00 apreendido em poder do réu, a serem revertidos ao FUNAD.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA